

Nur wenige im BAMF dürfen Handys auslesen Ausschließlich Volljuristen wird künftig der Zugriff auf Daten der Flüchtlinge gewährt. Die Union dringt auf mehr Mögl....

Nur wenige im BAMF dürfen Handys auslesen; Ausschließlich Volljuristen wird künftig der Zugriff auf Daten der Flüchtlinge gewährt. Die Union dringt auf mehr Möglichkeiten zur Klärung von Identitäten und Reiserouten

Die Welt

Montag 29. Mai 2017

Copyright 2017 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 123

Length: 1243 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Lang ist die Liste der Bedenken, wenn Innenpolitiker Vorschläge machen, um die Identität der Schutzsuchenden besser zu überprüfen. Lange hat es sich hingezogen, bis die Bundesregierung sich dazu durchrang, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den Zugriff auf die Mobiltelefone von Asylsuchenden mit ungeklärter Identität zu erlauben.

Dabei hat das Problem eine riesige Dimension: Zwei von drei Schutzsuchenden kamen und kommen ohne brauchbare Papiere ins Land. Bei vielen der monatlich rund 13.000 einreisenden tatsächlich oder angeblich Asylsuchenden weiß der Staat also nicht, wen er vor sich hat. Und er ist vor allem auf die Erzählung des Zuwanderers angewiesen. Befeuert wurde die Debatte zur Identitätsfeststellung durch den Fall Franco A.: Dass den überlasteten BAMF-Angestellten sogar ein deutscher Soldat ohne Arabischkenntnisse weismachen konnte, ein vom syrischen Bürgerkrieg vertriebener Bauernsohn aus der Nähe von Aleppo zu sein und deshalb in der Bundesrepublik subsidiären Schutz zu verdienen, verringerten die Zweifel an der Identifizierungsfähigkeit der Behörden nicht.

Nun hat der Bundestag zwar vor zehn Tagen die Handydurchsuchungen als Element des Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht - gegen die Stimmen von Linken, Grünen und zwei SPD-Abgeordneten - beschlossen, Anfang Juni soll es der Bundesrat absegnen. Doch wegen datenschutzrechtlicher Bedenken, vor allem aus dem SPD-geführten Justizministerium, wird es dem BAMF nun schwerfallen, die Hunderttausenden möglichen Fälle überhaupt zu bearbeiten.

"Leider hat der Bundestag in dem beschlossenen Gesetz nur die wenigen Volljuristen im Bundesamt zur Auswertung befugt", kritisiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Heribert Hirte, der dennoch von einem "wichtigeren Schritt" spricht. "Weil immer noch die Mehrzahl der Schutzsuchenden keine Identitätspapiere vorzeigt, müssen viel mehr Handys ausgewertet werden, als es die wenigen Angestellten mit Befähigung zum Richteramt leisten können", sagt Hirte, der schon 2015 im Rechtsausschuss vorgeschlagen hatte, die technischen Möglichkeiten zur

Nur wenige im BAMF dürfen Handys auslesen Ausschließlich Volljuristen wird künftig der Zugriff auf Daten der Flüchtlinge gewährt. Die Union dringt auf mehr Mögl....

Identitätsfeststellung von Migranten ohne Pass auszuschöpfen. "Damit die Identitätsfeststellung über Handys ein Erfolg wird, müssen entweder mehr BAMF-Mitarbeiter unter Aufsicht eines Volljuristen auf die Geräte zugreifen dürfen, oder die Handyauswertung muss voll automatisiert ebenfalls unter Aufsicht eines Volljuristen stattfinden", fordert Hirte.

Auch dem Vorsitzenden des Innenausschusses im Bundestag, Ansgar Heveling (CDU), reicht die mit der SPD gefundene Regelung nicht aus. "Diese sensible Bewertung können sicherlich auch andere erfahrene Beamte leisten", sagt der Unionspolitiker. Bei dieser Aufgabe solle es "auf die tatsächliche Qualität der Arbeit ankommen, nicht auf die formale Qualität der Ausbildung." In anderen grundrechtssensiblen Bereichen würden schließlich ebenfalls "nicht ausschließlich Volljuristen tätig". Auch Heveling ist sicher: "Die begrenzte Zahl der Volljuristen in den etwas über 70 BAMF-Einrichtungen vor Ort reicht gewiss nicht aus, um die nötige Zahl an Auslesungen zu bewältigen."

Burkhard Lischka, der innenpolitische Sprecher der SPD, hält dagegen. "Nach meinen Informationen aus dem BAMF können die wenigen Volljuristen dort die Durchsuchung stemmen, weil Computerprogramme ihnen viel Arbeit abnehmen", sagte Lischka der WELT. Lischka begrüßt, dass das Bundesamt "ab Juni endlich in die Handys schauen darf - falls der Bundesrat nicht noch mit einem Vermittlungsausschuss dazwischengrätscht. Weil der Zugriff auf das Mobiltelefon aber ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist, war es der SPD wichtig, dies nur Volljuristen zu gestatten."

Innenpolitiker der Union würden Daten aus den Mobiltelefonen der Schutzsuchenden gerne noch viel weitgehender nutzen, vor allem für die Rekonstruktion von Reiserouten. Mit Blick auf die sehr wenigen Rücküberstellungen von Asylsuchenden, die über andere europäische Länder einreisen und entgegen der Dublin-Regeln trotzdem meist in Deutschland bleiben dürfen, verweist CDU-Politiker Heveling auf einen weiteren Mangel: "Die Forderung, weitergehende Informationen wie etwa Fluchtrouten aus Handys auslesen zu können, ließ sich jetzt leider nicht im Gesetzgebungsverfahren durchsetzen." Der Innenausschussvorsitzende hält es aber für "geboten, auch für das weitergehende Auslesen eine gesetzliche Grundlage zu schaffen". Schließlich gehe es ja um Personen, die einen Schutzstatus erhalten wollten. Heveling konstatiert: "Wenn wir wirklich verhindern wollen, dass wir Opfer von Täuschungen im Asylverfahren werden, dann brauchen wir auch diese erweiterte Möglichkeit."

Sein Fraktionskollege Hirte sieht weiteres Potenzial in der Nutzung der Handys zur Identitätsfeststellung. In einem nächsten Schritt solle es auch erlaubt werden, Angaben zur Religionszugehörigkeit mithilfe der Mobiltelefone zu überprüfen, sagt Hirte. "So könnten wir effektiver ausschließen, dass falsche Angaben zum eigenen Glauben gemacht werden, um einen Asylgrund vorzutäuschen." So gäben beispielsweise die Hälfte der einreisenden Iraner als Fluchtgrund religiöse Verfolgung an. "Wenn jemand behauptet, Christ zu sein, aber auf dem Handy die gesammelten Werke Mohammeds gespeichert hat, besteht Anlass für eine genauere Prüfung."

Doch werden Asylsuchende dann nicht künftig einfach ohne ihre Handys beim BAMF erscheinen, wenn die Geräte wirklich in großem Umfang durchsucht würden? Laut Erklärung der Bundesregierung erscheint es "lebensfremd, dass Asylsuchende über kein Handy, Smartphone oder sonstigen Datenträger verfügen. Ein entsprechender Vortrag wird daher in der Praxis zu kritischen Nachfragen führen." Im Übrigen könne eine dabei festgestellte fehlende Mitwirkungsbereitschaft sich negativ auf die Asylentscheidung auswirken.

Tatsächlich hatte das Bundesinnenministerium unter Thomas de Maizière (CDU) im Gesetzgebungsverfahren den Wunsch der Unionsinnenpolitiker gar nicht erst eingebracht. Man habe dies für "ohnehin nicht machbar mit der SPD" gehalten, berichtet ein Abgeordneter. Der Komplexität des Problems wird man denn auch auf Dauer wohl kaum gerecht. Zwar gibt es viele Flüchtlinge, die in den Kriegswirren ihre Dokumente verloren haben, sie in ihren zerbombten Häusern zurücklassen mussten, bestohlen wurden oder deren Dokumente eingezogen wurden. Doch dass seit Jahren die Mehrheit der Ankommenden keine Papiere vorweist, liegt auch an den Möglichkeiten, die sich ihnen dadurch bieten: Ohne Dokumente kann die gegenüber den deutschen Behörden erzählte Fluchtgeschichte und die auf Eigenauskunft des Migranten beruhende Identität schwerer überprüft werden. Ergo steigt die Chance, letztlich Asyl zu erhalten. Falls es erst einmal gelungen ist, unter falscher Identität registriert zu werden, erschwert

Nur wenige im BAMF dürfen Handys auslesen Ausschließlich Volljuristen wird künftig der Zugriff auf Daten der Flüchtlinge gewährt. Die Union dringt auf mehr Mögl....

dies auch die Abschiebung, falls der Antrag dennoch abgelehnt wird. Die Herkunftsstaaten können zu Recht die Rücknahme ablehnen, weil sie einen angeblichen Staatsbürger nicht als solchen anerkennen.

Zwar ist die Täuschung über Identität, Herkunftsstaat und Fluchtgründe ein Rücknahmegrund nach Paragraf 73 des Asylgesetzes. Wenn also später auffällt, dass ein anerkannter Flüchtling gelogen hat und er nicht auch aus anderen Gründen anerkannt werden kann, müsste der Schutztitel aberkannt werden. Doch das geschieht nur in seltenen Fällen. Im vergangenen Jahr hat das BAMF alle Gründe zusammengekommen gerade einmal 395 Flüchtlingen den Schutzstatus entzogen.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

picture alliance / dpa/Sebastian Kahnert

Aufladestation für Smartphones in einer Flüchtlingsunterkunft

Sebastian Kahnert

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: POLITIK (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GESETZGEBUNG (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (79%); REGIERUNGSKABINETTS (79%); DATENSCHUTZGESETZGEBUNG (78%); DEUTSCHER BUNDESRAT (78%); JUSTIZMINISTERIEN (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); BEAMTE (77%); BÜRGERKRIEG (74%); 2011 AUFSTÄNDE IN SYRIEN (69%); RICHTER (69%)

Industry: DATENSCHUTZGESETZGEBUNG (78%); DATENSICHERHEIT (78%)

Geographic: SYRIEN (89%)

Load-Date: May 29, 2017